

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2421/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามมาเจสติด เจมส์
กับพวก

โจทก์

นายสุริช ตันมงคล กับพวก

จำเลย

สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย

จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณา พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 คนละ 1 เดือน ปรับคนละ 1,500 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี ลงโทษปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 1,500 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326,83,90 นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(ตอน 2 อันดับ 15)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (ตอน 2 อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลอยู่เฉย ๆ ไม่ได้กระทำด้วยตนเอง การที่จำเลยที่ 2 กระทำการของจำเลยที่ 3 กระทำไปมิได้มีการประชุมคณะกรรมการของ จำเลยที่ 3 จึงเป็นการกระทำไปในลักษณะเป็นส่วนตัวของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบและที่ฎีกาว่าการที่จำเลยที่ 3 กระทำไปเป็นประโยชน์ต่อมวล สมาชิกและทางราชการ จึงไม่ผิดกฎหมาย นั้น เห็นว่าปัญหาดังกล่าวแม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงต้อง ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลอยู่เฉย ๆ ไม่ได้กระทำด้วยตนเอง การที่จำเลยที่ 2 กระทำการของจำเลยที่ 3 กระทำไปมิได้มีการประชุมคณะกรรมการของ จำเลยที่ 3 จึงเป็นการกระทำไปในลักษณะเป็นส่วนตัวของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบและที่ฎีกาว่าการที่จำเลยที่ 3 กระทำไป

เป็นประโยชน์ต่อมวล สมาชิกและทางราชการ จึงไม่ผิดกฎหมาย นั้น เห็นว่าปัญหา
ดังกล่าวแม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็น ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัย จึงต้อง ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
249ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ